

Datei: 12-email-nachforderung-original.eml

Von	sachbearbeitung@privatpost.de
An	mandatsleitung@privatpost.de
Kopie	fachabteilung@privatpost.de
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Altona Warenkontor: eGbR, OHG-Werdung und Kommanditistenstreit - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Eine eGbR ■■■■ überschreitet die Schwelle zum Handelsgewerbe, das Register dr■■■ngt auf HGB-Klarheit, w■■■hrend eine KG-Struktur und Haftungsfragen vorbereitet werden.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: HGB ■■■■ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach au■■■en. Wir best■■■tigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Gr■■■■■e
Sachbearbeitung

Datei: emails/email-bank-kg-bedingung.eml

Von	Bankhaus Altonaer Kai <firmenkunden@altonaer-kai.example>
An	Janna Fährmann <janna@elbwerft-solar.example>
Datum	Tue, 19 May 2026 10:11:00 +0200
Betreff	Kreditlinie nur mit KG-Struktur

Sehr geehrte Frau Fährmann,

die Erweiterung der Linie setzt eine klare Register- und Haftungsstruktur voraus. Bitte lassen Sie uns bis 31.08.2026 eine KG- oder GmbH & Co. KG-Struktur nachweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Datei: emails/email-notar-statuswechsel.eml

Von	"Notarin Dr. Wendelgard Knoop" <notariat@knoop.example>
An	Oke Lübbert <oke@elbwerft-solar.example>
Datum	Fri, 22 May 2026 16:22:00 +0200
Betreff	Statuswechsel eGbR/OHG/KG - Unterlagen

Sehr geehrter Herr Lübbert,

bitte senden Sie Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterbeschluss zum Statuswechsel, gewünschte Firma, Vertretungsregelung und Daten des Investors. Wir müssen sauber trennen: eGbR, OHG und KG.

Dr. Knoop

Datei: emails/email-soltronic-ruege-zurueckweisung.eml

Von	Soltronic AG <legal@soltronic.example>
An	Elbwerft Solar <einkauf@elbwerft-solar.example>
Datum	Wed, 29 Apr 2026 08:04:00 +0200
Betreff	Ihre Mängelrüge vom 28.04.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen die Rüge als verspätet zurück. Es handelt sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft. Die Geräte hätten bei Wareneingang untersucht werden müssen.

Soltronic AG

Datei: tabellen/haftsumme-investor.csv

Gesellschafter	Rolle	Pflichteinlage	Hafteinlage	Eintragung
Janna Fährmann	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Oke Lübbert	Komplementär	0	unbeschränkt	geplant
Theda Kirsch	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Möller Speicherholding GmbH	Kommanditistin	250000	250000	noch nicht

Datei: tabellen/lieferung-maengelruege.csv

Ereignis	Datum	Beleg	HGB-Frage
Lieferung Soltronic	2026-04-04	Lieferschein	Handelskauf
Wareneingang	2026-04-05	Lagerbuch	Untersuchung
Fehler entdeckt	2026-04-22	Technikerchat	verdeckter Mangel?
Rüge	2026-04-28	E-Mail	rechtzeitig?

Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-offene-punkte.docx

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Altona Warenkontor eGbR, Gesellschafter Gesa Thomsen und Rüdiger Brandt, Kommanditistin Helene Brack, Registergericht Hamburg und Hausbank. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Eine eGbR überschreitet die Schwelle zum Handelsgewerbe, das Register drängt auf HGB-Klarheit, während eine KG-Struktur und Haftungsfragen vorbereitet werden. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

HGB §§ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Datei

Office-Dokument: 01_sachverhalt_partnervermerk.docx

Partnervermerk Elbwerft Solar

Datum: 20.05.2026

Mandantin: Elbwerft Solarplanung eGbR, Hamburg-Altona

Die Mandantin plant Photovoltaik-Gewerbeanlagen, kauft inzwischen Wechselrichter und Batteriespeicher im eigenen Namen ein und verkauft Projektpakete an Gewerbekunden weiter. Umsatz 2025: 3,8 Mio. EUR. 18 Mitarbeiter, Warenlager in Billbrook, ERP-System, Kreditlinie 900.000 EUR. Die Gesellschaft ist als eGbR registriert, nutzt aber im Außenauftritt „Elbwerft Solar OHG“ in mehreren Angeboten.

Die Bank verlangt für die Erweiterung der Kreditlinie die Umstellung in eine GmbH & Co. KG oder KG mit klarer Haftsumme. Ein Investor soll als Kommanditist eintreten. Gleichzeitig droht Lieferant Soltronic AG mit Klage wegen eines Rahmenvertrags, den der kaufmännische Leiter mit Prokura unterschrieben hat.

Datei

Office-Dokument: 02_gesellschaftsvertrag_egbr_auszug.docx

Gesellschaftsvertrag eGbR — Auszug

Firma/Name: Elbwerft Solarplanung eGbR

Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch

§ 2 Zweck

Planung und Beratung für Photovoltaik- und Speicheranlagen. Warenhandel ist nur zulässig, soweit er der Planungstätigkeit dient.

§ 6 Geschäftsführung

Alle Gesellschafter sind einzelgeschäftsführungsbefugt. Geschäfte über 75.000 EUR bedürfen interner Zustimmung aller Gesellschafter.

§ 9 Register und Statuswechsel

Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss die Eintragung als OHG oder KG herbeiführen, wenn der Geschäftsbetrieb dies erfordert.

Datei

Office-Dokument: 03_registerauszug_gesellschaftsregister.docx

Gesellschaftsregister — Arbeitsnotiz

Registergericht Hamburg, GnR/eGbR-Arbeitsauszug vom 03.02.2026:

- Name: Elbwerft Solarplanung eGbR
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeder Gesellschafter allein
- Kein Statuswechsel eingetragen

Notiz: Handelsregister enthält keinen Treffer für „Elbwerft Solar OHG“.

Datei

Office-Dokument: 04_bankterm_sheet_kg_umstellung.docx

Term Sheet Bank — KG-Umstellung

Bankhaus Altonaer Kai eG bietet Erweiterung der Kontokorrentlinie auf 1,6 Mio. EUR unter Bedingungen:

1. Umstellung auf KG oder GmbH & Co. KG bis 31.08.2026.
2. Investor Möller Speicherholding GmbH als Kommanditist mit Hafteinlage 250.000 EUR.
3. Prokura nur Gesamtprokura mit einem Gesellschafter.
4. Quartalsreporting nach HGB-Zahlen.
5. Offenlegung aller Lieferantenrahmenverträge über 100.000 EUR.

Die Mandantin fragt, ob sie bis zur Eintragung schon als KG auftreten darf.

Datei

Office-Dokument: 05_prokura_rahmenvertrag.docx

Prokura und Rahmenvertrag Soltronic

Kaufmännischer Leiter Lutz Meinhard erhielt am 10.01.2026 schriftlich „Prokura für alle gewöhnlichen Geschäfte“. Eine Registereintragung ist nicht erfolgt. Am 28.02.2026 unterschrieb er einen Rahmenvertrag über 160 Wechselrichter mit Abrufpflicht 2026/27, Volumen 1,28 Mio. EUR.

Interne Grenze laut Gesellschafterbeschluss: Einzelgeschäfte über 75.000 EUR nur mit Zustimmung aller Gesellschafter. Soltronic kannte diese Grenze nicht.

Datei

Office-Dokument: 06_handelskauf_maengelruege.docx

Handelskauf und Mängelrüge

Soltronic lieferte am 04.04.2026 40 Wechselrichter. Wareneingang bei Elbwerft am 05.04.2026, Einlagerung ungeprüft. Am 22.04.2026 stellte ein Techniker fest, dass 11 Geräte Firmware-Fehler zeigen und bei Netzschnittung ausfallen. Rüge an Soltronic per E-Mail am 28.04.2026.

Soltronic: Rüge verspätet, § 377 HGB.

Elbwerft: Fehler erst bei Integration in Batteriesystem erkennbar, außerdem seien wir doch „nur eGbR“.

Datei

Office-Dokument: 07_statuswechsel_ohg_kg_pruefmatrix.docx

Statuswechsel-Prüfmatrix

Frage	Befund	Risiko
Handelsgewerbe nach Art/Umfang?	Umsatz, Warenlager, ERP, Personal sprechen dafür	Hoch
Auftreten als OHG?	Angebote und Signaturen verwenden „OHG“	Rechtsschein
eGbR im Gesellschaftsregister?	ja	Statuswechsel formal nötig
KG geplant?	Bank/Investor verlangen Haftsumme	Register- und Haftungsrisiko
Prokura wirksam?	Erteilung möglich, Eintragung deklaratorisch	Außenmacht wahrscheinlich
§ 377 HGB anwendbar?	Wenn Handelsgeschäft beiderseits	Rügeproblem hoch

Datei

Office-Dokument: 08_kommanditistenhaftung_notiz.docx

Kommanditistenhaftung — Notiz

Möller Speicherholding GmbH will bereits vor Registereintragung eine „Beitrittserklärung als Kommanditist“ unterschreiben, aber keine persönliche Haftung vor Eintragung riskieren. Die Bank möchte sofortige wirtschaftliche Bindung.

Zu prüfen:

- Beginn der KG im Innenverhältnis.
- Außenhaftung vor Eintragung.
- Haftsumme vs. Pflichteinlage.
- Registerpublizität.
- Auftreten in E-Mail-Signatur und Angeboten.

Datei

Office-Dokument: 09_firmenrecht_ihk_beanstandung.docx

Firmenrecht — IHK-Beanstandung

Die IHK Hamburg weist informell darauf hin, dass „Elbwerft Solar OHG“ nicht benutzt werden sollte, solange keine OHG eingetragen ist. Außerdem sei „Solarbank Hamburg“ als Produktname irreführend, weil keine Banklizenz besteht.

Mandantin möchte außen unbedingt größer wirken. Vorschlag prüfen: „Elbwerft Solarplanung eGbR“ bis Statuswechsel, danach „Elbwerft Solar KG“ oder „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG“.

Datei

Office-Dokument: 10_registeranmeldung_entwurf.docx

Entwurf Registeranmeldung — Statuswechsel

Gegenstand

Anmeldung des Statuswechsels der Elbwerft Solarplanung eGbR in eine OHG und anschließende Vorbereitung einer KG-Struktur.

Angaben

- Firma: Elbwerft Solar OHG (vorläufig zu prüfen)
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeweils einzelvertretungsberechtigt, Beschränkungen intern
- Geschäftszweig: Planung, Handel und Vertrieb von Photovoltaik- und Speichertechnik

Registerrisiko

Die Gesellschaft hat die OHG-Firma bereits verwendet. Das kann Rechtsschein- und Firmenfragen auslösen, ersetzt aber nicht die Anmeldung.

Datei

Office-Dokument: 11_gesellschafterbeschluss_statuswechsel.docx

Gesellschafterbeschluss Statuswechsel

Die Gesellschafter beschließen einstimmig:

1. Der Geschäftsbetrieb erfordert nach Art und Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb.
2. Die Gesellschaft soll als offene Handelsgesellschaft zum Handelsregister angemeldet werden.
3. Der Gesellschaftsvertrag wird an HGB-Strukturen angepasst.
4. Die Geschäftsführung wird beauftragt, eine KG-Umwandlung mit Investor Möller Speicherholding GmbH vorzubereiten.
5. Bis zur Eintragung wird im Außenauftritt ausschließlich die aktuell registerfähige Bezeichnung verwendet.

Datei

Office-Dokument: 12_kg_vertrag_auszug.docx

KG-Vertrag — Auszug

§ 3 Gesellschafter und Einlagen

Komplementäre: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch.

Kommanditistin: Möller Speicherholding GmbH.

Die Kommanditistin leistet eine Pflichteinlage von 250.000 EUR. Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme beträgt 250.000 EUR.

§ 7 Geschäftsführung

Die Komplementäre führen die Geschäfte. Geschäfte über 150.000 EUR bedürfen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Kommanditistin erhält Informations- und Zustimmungsvorbehalte, ohne zur Geschäftsführung berufen zu sein.

Datei

Office-Dokument: 13_prokura_widerruf_und_neuerteilung.docx

Prokura — Widerruf und Neuerteilung

Die Bank verlangt Gesamtprokura. Lutz Meinhard hatte bisher eine schriftliche Einzelprokura, nicht eingetragen. Zu prüfen:

- War die Prokura trotz fehlender Eintragung wirksam?
- Kann eine interne Beschränkung dem Lieferanten entgegengehalten werden?
- Wie wird Prokura widerrufen?
- Soll künftig Gesamtprokura mit einem Gesellschafter eingeführt werden?
- Welche Registeranmeldung ist nötig?

Datei

Office-Dokument: 14_zwischenverfuegung_registergericht.docx

Entwurf Zwischenverfügung Registergericht

Das Registergericht könnte beanstanden:

1. Firma „Elbwerft Solar OHG“ wurde bereits vor Eintragung verwendet.
2. Unternehmensgegenstand unklar zwischen Planung und Warenhandel.
3. Vertretungsregelung im Gesellschaftsvertrag widerspricht Anmeldung.
4. Statuswechsel von eGmbH zu OHG und KG-Schritt werden vermischt.
5. Kommanditistin darf vor KG-Eintragung nicht irreführend im Außenauftritt erscheinen.

Antwort: getrennte Anmeldung OHG jetzt; KG-Beitritt nach gesondertem Beschluss und Vertrag.

Datei

Office-Dokument: 15-vollgutachten-hgb-statuswechsel-ohg-kg-und-egbr.docx

Vollgutachten: HGB-Statuswechsel Altona

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei eGbR wird kaufmännisch tätig, OHG-/KG-Nähe, Registerwechsel, Altverbindlichkeiten und Vertretungsmacht. Einschlägige Normräume sind HGB §§ 1 ff., 105 ff., 161 ff., MoPeG, Gesellschaftsregister, Handelsregister, Publizität und Haftung.

Tatsächlicher Prüfraumen

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei HGB-Statuswechsel Altona genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus HGB §§ 1 ff., 105 ff., 161 ff., MoPeG, Gesellschaftsregister, Handelsregister, Publizität und Haftung. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

Datei

Office-Dokument: 15_maengelruege_nachfassen_entwurf.docx

Nachfassende Mängelrüge an Soltronic

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir halten an der Mängelrüge fest. Die Firmwarefehler waren bei Wareneingang trotz ordnungsgemäßer äußerer Untersuchung nicht erkennbar. Sie zeigten sich erst bei Integration in ein Batteriesystem mit Netzumschaltung. Bitte teilen Sie bis 03.06.2026 mit, ob Sie Ersatzgeräte liefern oder ein Firmware-Update bereitstellen.

Ohne Präjudiz zur Frage der Kaufmannseigenschaft und zur Anwendbarkeit von § 377 HGB.

Datei

Office-Dokument: 16_klageerwiderung_soltronic_arbeitsstand.docx

Klageerwiderung Soltronic — Arbeitsstand

Verteidigungslinien Elbwerft

1. Fehler war verdeckt und bei ordnungsgemäßer Wareneingangskontrolle nicht erkennbar.
2. Rüge erfolgte unverzüglich nach Entdeckung.
3. Soltronic kannte den Einsatzzweck und musste kompatible Firmware liefern.
4. Selbst bei HGB-Anwendbarkeit bleibt Nachlieferung geschuldet, wenn Arglist oder Garantiefragen auftauchen.

Schwächen

- Wareneingangskontrolle war nur oberflächlich dokumentiert.
- Elbwerft tritt nach außen selbst als OHG auf.
- ERP-Lagerbuch zeigt 17 Tage ohne Prüfung.

Datei

Office-Dokument: 17_handelsbriefe_signaturen.docx

Handelsbriefe und Signaturen

Beispiele aus der Akte:

- Angebot an Stadtwerke Wedel: „Elbwerft Solar OHG“
- E-Mail-Signatur: „Prokurist Lutz Meinhard“
- Rechnung: „Elbwerft Solarplanung eGbR“
- Website-Impressum: „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG i.G.“

Das Nebeneinander kann Firmenirreführung, Rechtsschein und Bank-/Registerprobleme auslösen.
Sofortmaßnahme: einheitliche Signatur bis zur Eintragung.

Datei

Office-Dokument: 18_lager_und_buchfuehrung.docx

Lager und Buchführung

Die Gesellschaft führt ein ERP-System mit Lagerbuch, Seriennummern und Wareneingangstatus. Nicht alle Wareneingänge werden am selben Tag technisch geprüft.

Prüfpunkt HGB:

- Buchführungspflicht als Indiz für kaufmännischen Geschäftsbetrieb.
- Handelsbücher als Beweisquelle.
- Dokumentation der Untersuchungsbliegenheit bei Handelskauf.
- Pflicht zur Aufbewahrung abgesandter Handelsbriefe.

Datei

Office-Dokument: 20_vergleichsplan_soltronic_bank_investor.docx

Vergleichsplan Soltronic / Bank / Investor

Soltronic

- Austausch der 11 fehlerhaften Geräte oder Firmware-Update binnen 14 Tagen.
- Elbwerft zahlt unstreitige Rechnungen.
- Beide Seiten verzichten auf Präjudiz zu § 377 HGB.

Bank

- Statuswechsel OHG sofort anmelden.
- KG-Beitritt als zweite Stufe mit Investor dokumentieren.
- Prokura künftig nur Gesamtprokura.

Investor

- Beitritt erst nach Registerklarheit.
- Haftsumme und Pflichteinlage identisch.
- Außenauftritt vor Eintragung kontrollieren.